

1501131-64.2019.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL FERNANDES DE CAMPOS DO CARMO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

GABRIEL FERNANDES DE CAMPOS DO CARMO, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501131-64.2019.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501131-64.2019.8.26.0617 2019/000737

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL FERNANDES DE CAMPOS DO CARMO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

GABRIEL FERNANDES DE CAMPOS DO CARMO, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 333, caput, do Código Penal, em concurso material de delitos, porque, segundo narrou a inicial, no dia 03.07.2019, por volta das 18 horas, na Rua Wagner Porcini, altura do nº 25, Campo dos Alemães, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, o total de 344 pinos de cocaína, contendo 306,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda, segundo a denúncia, em data anterior, o ora acusado associou-se a outros indivíduos não identificados para a prática reiteradamente ou não, do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, consta na exordial, que o ora acusado ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, consistente em sua prisão em flagrante.

Recebida a denúncia em 07.08.2019 (fl. 57), o réu foi citado pessoalmente (fl. 65), apresentando defesa (fls. 88/89).

Ratificado o recebimento da denúncia (fl. 90), foi colhida a prova oral e o acusado interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital - fl. 118).

Em memoriais o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (fls. 123/132).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição do acusado nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante relativa à idade; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; a aplicação do art. 49, do Código Penal, no tocante à multa, por inconstitucional a previsão da lei de tóxicos; e o direito de recorrer em liberdade (fls. 137/141).

Sobreveio sentença que julgou improcedente em parte a denúncia para absolver o réu da acusação de ter praticado os delitos do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 333, caput, do Código Penal, na forma do art. 386, II, do Código de Processo Penal; e procedente em parte para condenar o acusado a 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 142/151).

Interpostos recursos de apelação pelas partes (fls. 166/175 e 181/193), foram recebidos (fl. 176), e contra-arrazoados (fls. 194/197 e 201/203).

Por v. Acórdão foi negado provimento ao apelo do réu e dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar o acusado como incurso no art. 333, caput, do Código Penal, em concurso material com o delito de tráfico de drogas, redimensionando as penas para 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, afora o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo mantida, no mais a r. Sentença (fls. 228/256).

Em face do referido Acórdão, foi interposto Recurso Especial pela defesa (fls. 273/279), o qual foi contra-arrazoado (fls. 283/295) e admitido (fl. 298).

Por v. Acórdão de fls. 341/345 (que transitou em julgado em data de 21.02.2022 -

fl. 346) foi dado provimento ao recurso especial para "reconhecer o direito do recorrente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que deverá ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada, nos termos dos parâmetros que constam da fundamentação. Foi ainda determinado "ao Juízo de primeiro grau que refaça a dosimetria da pena de acordo com as premissas indicadas, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada".

Cumprindo-se o quanto determinado no v. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Anoto, primeiramente, que houve trânsito em julgado do v. Acórdão do E. TJ-SP no que diz com a condenação referente ao delito do art. 333, caput, do Código Penal, bem assim à absolvição referente à imputação do art. 35 da Lei de Drogas, não comportando qualquer juízo de valor a este respeito nesta fase processual.

Cinge-se esta decisão a cumprir o quanto determinado pelo v. Acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, vale dizer, fixação de nova reprimenda no tocante ao art. 33, da Lei de Tóxicos, tendo em vista o reconhecimento, por referida decisão, da aplicação da minorante do § 4º da Lei de Drogas ao caso concreto.

De se anotar que, após fixação destas penas, obedecendo-se ao sistema trifásico, deve haver a soma destas com as fixadas pelo E. TJ-SP relativas ao delito do art. 333, caput, do Código Penal, e, na sequência, fixação regime inicial de cumprimento de pena e, por fim, deve ser averiguada a possibilidade de sua substituição por restritivas de direitos.

Passa-se, pois, a fazê-lo.

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, ante a quantidade de droga apreendida e sua natureza (344 pinos de cocaína, totalizando 306,5g), a revelar a intensidade do comércio ilícito.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes.

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, reduzo suas penas ao piso, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Inexistem causas de aumento.

Reconhecida pelo C. STJ fazer jus o réu à minorante do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, reduz as reprimendas de metade (§ 4º do art. 33), totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

A redução deu-se neste importe ante as circunstâncias e consequências especialmente gravosas do delito, anotando-se, nesta etapa, haver sido o delito perpetrado em conhecido ponto de tráfico desta urbe.

Havendo concurso material de delitos com o crime do art. 333, caput, do Código Penal, cujas penas foram fixadas pelo v. Acórdão transitado em julgado neste capítulo do E. TJ-SP (2 anos de reclusão e 10 dias-multa – fls. 249/250), somo as reprimendas de ambos os crimes, totalizando 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, o unitário no piso.

O regime inicial de cumprimento de pena, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o fechado (art. 33, §2º, 'a' e § 3º, do Código Penal).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos fica desautorizada seja mero quantum total das reprimendas, seja pelas desfavoráveis circunstâncias judiciais no tocante ao delito de tráfico, a revelar não atender aos critérios de necessidade e suficiência no caso em concreto.

Ante o exposto, e cumprindo o quanto determinado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, fixo as penas de GABRIEL FERNANDES DE CAMPOS DO CARMO, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, por haver sido condenado pela prática dos crimes do art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, em concurso material com o delito do art. 333, caput, do Código Penal, a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão (regime inicial fechado), afora 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, o unitário no piso legal.

Deverá o acusado permanecer preso para recorrer, haja vista que o quadro que autorizou sua segregação provisória não se alterou, sendo insuficientes medidas diversas. Recomende-se onde se encontra.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São José dos Campos, 24 de março de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA